

제3장 유언대용신탁에서의 신탁종료

제1절 총 설

1. 서 설

가. 신탁의 종료사유

신탁법은 신탁의 종료사유로 ㉠신탁의 목적을 달성하였거나 달성할 수 없게 된 경우, ㉡신탁이 합병된 경우 ㉢신탁법 제138조에 따라 유한책임신탁에서 신탁재산에 대한 파산선고가 있는 경우 ㉣수탁자의 임무가 종료된 후 신수탁자가 취임하지 아니한 상태가 1년간 계속된 경우 ㉤목적신탁에서 신탁관리인이 취임하지 아니한 상태가 1년간 계속된 경우 ㉥신탁행위로 정한 종료사유가 발생한 경우(신탁법 제98조), ㉦합의에 의한 신탁의 종료(신탁법 제99조), ㉧법원의 명령에 의한 신탁의 종료(신탁법 제101조제1항)를 규정하고 있다.

따라서 위탁자는 신탁을 설정할 때 일정한 사유를 신탁의 종료사유로 규정하여 신탁을 종료시킬 수도 있으며, 또한 위탁자가 신탁이익의 전부를 누리는 신탁은 위탁자가 언제든지 이를 종료할 수 있다(신탁법 제99조 제2항).

신탁의 종료원인이 발생하면, 수탁자는 신탁사무를 중지하고 채무의 변제, 비용상환청구 등 신탁사무의 종결준비를 하여야 하며, 신탁사무의 최종계산을 하고 수익자에게 보고하여 승인을 받아야 하며(신탁법 제103조), 신탁의 잔여재산이 있는 경우 수익자 등에게 귀속시켜야 한다(신탁법 제101조).

유언대용신탁에서의 수익자는 생전의 위탁자와 위탁자 사후의 수익자겸 귀속권리자가 있다.

나. 신탁 목적의 달성의 의미

신탁의 목적을 달성하였을 경우(신탁법 제98조제1호전단)에는 당연히 종료 사유이다. 신탁의 목적은 신탁의 종류에 따라 그 목적범위를 정하는데, 유언대용신탁의 경우 “---위탁자가 살아 있는 동안은 이 신탁재산에서 수익금을 지급받아 노후설계 자금으로 하고, 위탁자가 사망한 뒤에는 위탁자의 의사를 보다 적극적으로 반영하여 이 신탁재산을 상속받을 자를 위하여 그 사무처리를 함을 목적으로 한다.”라고 그 목적의 범위를 정하게 되는데 여기서 위탁자가 수익금을 지급받아 오다가 사망한 경우에는 신탁의 목적이 달성되었다고 볼 수 있다. 따라서 그 신탁은 종료한다.

다. 신탁 목적의 달성불능의 의미

‘신탁의 목적 달성이 객관적으로 불가능하게 된 경우’를 의미한다. 신탁행위의 효력발생 후에 무효원인이 발생한 경우, 신탁재산이나 수익권이 불가항력적 사유로 소멸한 경우, 부양신탁 등에서 수익권의 일신전속적 귀속자인 수익자가 사망한 경우, 수익자(수익자가 복수인 경우 수익자 전원)가 수익권을 포기하는 경우 등에 목적 달성의 불능이 인정된다. 따라서 그 신탁은 종료한다.

라. 신탁종료에 의한 계산

신탁이 종료한 경우 수탁자는 지체 없이 신탁사무에 관한 최종의 계산을 하고, 수익자 및 귀속권리자의 승인을 받아야 한다(신탁법 제103조제1항).

수익자와 귀속권리자가 계산을 승인한 경우 수탁자의 수익자와 귀속권리자에 대한 책임은 면제된 것으로 본다. 다만, 수탁자의 직무수행에 부정행위가 있었던 경우에는 면제되지 않는다(신탁법 제103조제2항).

수익자와 귀속권리자가 수탁자로부터 계산승인을 요구받은 때부터 1개월 내에 이의를 제기하지 않은 경우 수익자와 귀속권리자는 계산을 승인한 것으로 본다(신탁법 제103조제3항).

마. 청산절차의 준용규정

신탁행위 또는 위탁자와 수익자의 합의로 청산절차에 따라 신탁을 종료하기

로 한 경우의 청산절차에 대해서는 다음규정을 준용한다(신탁법 제104조).

① 청산절차가 진행될 경우 청산이 완료될 때까지 신탁은 청산의 목적범위 내에서 존속하는 것으로 본다(신탁법 제104조 및 제132조제2항 준용).

② 신탁이 종료된 경우에는 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 종료 당시의 수탁자 또는 신탁재산관리인이 청산인이 된다(신탁법 제104조 및 제133조제1항 본문 준용).

제2절 신탁종료로 인한 귀속

1. 서 설

가. 귀속사유

가) 신탁재산은 ①신탁의 목적을 달성하였거나 달성할 수 없게 된 경우 ② 수탁자의 임무가 종료된 후 신수탁자가 취임하지 않은 상태가 1년간 계속된 경우 ③목적신탁에서 신탁관리인이 취임하지 않은 상태가 1년간 계속된 경우 ④신탁행위로 정한 종료사유가 발생한 경우 ⑤합의에 의해 신탁이 종료된 경우 ⑥법원의 명령에 의해 신탁이 종료된 경우에 수익자겸 귀속권리자(잔여재산수익자를 정한 경우에는 그 잔여재산수익자를 말함)에게 귀속한다. 다만, 신탁행위로 신탁재산의 잔여재산이 귀속될 자(이하 “귀속권리자”라 함)를 정한 경우에는 그 귀속권리자에게 귀속한다(신탁법 제101조제1항).

나) 수익자와 귀속권리자로 지정된 자가 신탁의 잔여재산에 대한 권리를 포기한 경우 잔여재산은 위탁자와 그 상속인에게 귀속한다(신탁법 제101조제2항).

다) 신탁법 제3조제3항⁸¹⁾에 따라 신탁이 종료된 경우 신탁재산은 위탁자에게 귀속한다(신탁법 제101조제3항).

라) 신탁이 종료된 경우 신탁재산이 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 귀속될 자에게 이전될 때까지 그 신탁은 존속하는 것으로 본다. 이 경우 신탁재산이 귀속될 자를 수익자로 본다(신탁법 제101조제4항).

81) ③ 위탁자가 집행의 면탈이나 그 밖의 부정한 목적으로 제1항제3호에 따라 신탁을 설정한 경우 이해관계인은 법원에 신탁의 종료를 청구할 수 있다.

마) 신탁법 제101조제1항 및 제2항에 따라 잔여재산의 귀속이 정하여지지 아니하는 경우 잔여재산은 국가에 귀속된다(신탁법 제101조제5항).

나. 신탁재산의 귀속시기

신탁이 종료된 경우에 신탁재산이 그 귀속될 자에게 이전할 때까지는 신탁은 존속하는 것으로 본다(신탁법 제101조제4항). 그러므로 신탁기간의 만료 등 신탁종료의 사유가 발생하더라도, 수탁자가 수익자나 위탁자에게 목적부동산의 소유권이전등기를 한 때를 귀속시기로 본다.

판례도 신탁의 해지 등 신탁종료사유의 발생으로 신탁재산이 수익자나 위탁자에게 당연히 복귀되거나 승계되는지에 관하여 “신탁기간의 만료 등 신탁종료의 사유가 발생하더라도, 수탁자가 수익자나 위탁자에게 목적부동산의 소유권을 이전할 의무를 부담하게 됨에 불과할 뿐, 당연히 목적부동산의 소유권이 수익자나 위탁자에게 복귀된다고 볼 수는 없는 것인 바, 이와 같은 이치는 부동산 물권변동에 관하여 등기를 대항요건으로 하고 있던 구 민법 시행 당시에 신탁기간이 만료된 경우에도 다를 바 없고, 수탁자 명의의 등기가 마쳐진 등기부가 멸실되어 그 회복등기기간이 경과하였더라도 마찬가지라고 보아야 할 것이므로, 신탁종료에 따라 신탁자 앞으로의 소유권이전등기가 경료되지 않은 이상, 신탁관계는 여전히 존속한다고 할 것이다(대법원 1991.8.13. 선고 91다12608 판결).”라고 판시하였다.

다. 귀속권리자를 지정한 경우 귀속

신탁행위로 신탁재산의 귀속될 자를 정한 경우에는 그 특약이 우선 적용되므로 그 지정된 자(잔여재산수익자를 정한 경우에는 그 잔여재산수익자를 말한다. 이하 “귀속권리자”라 한다)에게 귀속된다(신탁법 제101조제1항단서). 그러나 수익자와 귀속권리자로 지정된 자가 신탁의 잔여재산에 대한 권리를 포기한 경우 잔여재산은 그 상속인에게 귀속한다(신탁법 제101조제2항).

신탁이 종료되는 경우 신탁행위에서 신탁재산의 권리귀속자를 별도 지정하지 않았다면 위탁자 또는 그 상속인이 신탁재산의 권리귀속자가 되므로, 신탁원부

상의 위탁자 겸 수익자 명의가 피상속인인 명의로 그대로 남아있는 경우에도 신탁이 종료되면 수탁자 명의에서 곧바로 위탁자의 상속인 앞으로 소유권이전등기를 할 수 있다(등기선례5-616).

라. 소멸시효

의용 신탁법 제63조 본문은 신탁이 종료한 경우에 신탁재산이 그 귀속권리자에게 이전할 때까지는 신탁은 존속하는 것으로 간주한다고 규정하고 있는데, 이 규정은 신탁이 종료하여도 그 잔여재산을 귀속권리자에게 완전히 이전시킬 때까지 상당한 시일이 걸리므로, 귀속권리자의 권리를 보호하고 수탁자가 신탁의 나머지 업무를 마치도록 하기 위한 것에 불과하여, 위 조항에 의하여 존속하는 것으로 간주되는 신탁은 그 목적에 한정하는 법정신탁이라 할 것이다. 이러한 법정신탁은 어디까지나 신탁관계의 종료를 전제로 하는 것이므로 법정신탁관계가 존속한다고 하여 원래의 신탁관계가 종료되지 않는 것으로 볼 수는 없다. 또한 귀속권리자를 위하여 신탁재산을 관리하고 이전하는 것을 목적으로 하는 법정신탁관계의 존재가 귀속권리자의 수탁자에 대한 권리행사에 장애가 될 수도 없다. 따라서 귀속권리자는 특별한 사정이 없는 한 신탁이 종료하면 바로 수탁자에 대하여 신탁행위의 내용에 따라 잔여 신탁재산을 반환할 것을 청구할 수 있다고 할 것이므로, 귀속권리자의 신탁재산반환청구권은 특별한 사정이 없는 한 원래의 신탁이 종료한 때로부터 이를 10년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2012다101626 판결).

2. 귀속등기절차

가. 개 설

수탁자는 신탁종료사유가 있는 경우에는 신탁재산의 귀속을 원인으로 하여 귀속권리자에게 소유권이전등기 및 신탁의 말소등기를 이행할 의무를 부담하게 된다(등기선례 7-406, 2002. 9. 27. 등기 3402-531 질의회답).

따라서 위탁자가 사망한 때에는 원래의 신탁약정에 따라 수탁자를 등기의무자, 수익자를 등기권리자로 하여 신탁재산처분에 의한 소유권이전등기 및 신탁

등기말소를 하여야 한다.

신탁은 위탁자가 수탁자에게 재산권을 이전하거나 기타의 처분을 하여 수탁자로 하여금 신탁의 목적을 위하여 재산의 관리 또는 처분을 하도록 하는 것이어서 부동산의 신탁에 있어서 신탁자의 위탁에 의하여 수탁자 앞으로 그 소유권이전등기를 마치게 되면 대내외적으로 소유권이 수탁자에게 완전히 이전되고, 위탁자와의 내부관계에 있어서 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것은 아니므로 신탁의 해지등 신탁종료의 사유가 발생하더라도 수탁자가 신탁재산의 귀속권리자인 수익자나 위탁자 등에게 새로이 목적부동산의 소유권 등 신탁재산을 이전할 의무를 부담하게 될 뿐, 신탁재산이 수익자나 위탁자 등에게 당연히 복귀되거나 승계된다고 할 수 없다 할 것이다(대법원 1994.10.14. 선고 93다 62119 판결).

나. 일괄신청

1) 수탁자가 신탁재산을 제3자에게 처분하거나 신탁이 종료되어(공익신탁법에 따른 공익신탁의 인가가 취소되어 종료된 경우 포함) 신탁재산이 위탁자 또는 수익자(공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우 다른 공익신탁 등이나 국가 또는 지방자치단체)에게 귀속되는 경우에는 그에 따른 권리이전등기와 신탁등기의 말소등기는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다. 등기원인이 신탁재산의 처분 또는 신탁재산의 귀속임에도 신탁등기의 말소등기 또는 권리이전등기 중 어느 하나만을 신청하는 경우에는 등기관은 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호5.가.(1)).

2) 신탁재산의 일부를 처분하거나 신탁의 일부가 종료되는 경우에는 권리이전등기와 신탁등기의 변경등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다(등기예규 제1799호5.가.(2)). 이 경우의 기록례는 별지 등기기록례 7(520면 참조)과 같다.

3) 등기관이 위 1) 2)에 따라 신탁등기의 말소등기를 할 때에는 주의사항등기를 직권으로 말소하고, 신탁등기를 말소함으로써 인하여 말소한다는 뜻을 기록하여야 한다(등기예규 제1799호5.가.(3)). 이 경우의 기록례는 별지 등기기록

례 11(98면 참조)과 같다.

라) 등기권리자는 신탁종료에 의한 신탁재산의 귀속권리자가 되고, 등기의무자는 등기명의인인 수탁자가 된다.

다. 등기원인과 그 연월일

(1) 신탁재산 전부를 귀속시키는 경우

신탁재산 전부를 귀속시키는 경우 소유권이전등기와 신탁등기의 말소를 하여야 하는데 이 경우에는 공동으로 동일한 신청서에 의하여 신청하여야 한다(부동산등기법 제87조 제2항).

신청서의 등기원인과 그 연월일은 “0년 0월 0일 귀속”으로, 귀속 날짜를 기재하고, 등기의 목적은 “소유권이전 및 신탁등기말소”라고 기재한다.

(2) 신탁재산 일부를 귀속시키는 경우

신탁재산 중 일부를 처분하거나 일부만을 귀속시키는 경우에는 신탁재산이 아직 남아있으므로 이 경우에는 소유권일부이전등기와 신탁등기의 변경등기를 하여야 하는데 이 경우에도 동일한 신청서에 의하여 신청하여야 한다(등기예규 제1799호5.가.(2)).

신청서의 등기원인과 그 연월일은 “0년 0월 0일 신탁재산일부귀속”으로, 등기의 목적은 “소유권일부이전등기 및 신탁변경등기”이라고 기재하고, 변경할 사항 및 이전할 지분을 기재한다. 사례는 491면 참조.

라. 첨부서면

1) 등기원인을 증명하는 정보로서 그 사유발생증명서를, 즉 위탁자의 사망으로 인한 신탁종료의 경우에는 사망사실을 증명하는 서면이 될 것이며, 이 경우 신탁재산귀속증서를 작성하여야 한다.

2) 신탁종료(해지)의 경우에는 신탁재산해지증서를 작성 첨부한다. 위 증서는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례5-895, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답).

3) 소유권이전 및 신탁말소등기 신청 시 말소의 대상이 되는 신탁등기 신청정보 : 신탁부동산에 대하여 매매 또는 신탁재산 귀속을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기의 말소등기를 신청할 때에는 말소할 사항으로서 말소의 대상인 신탁등기를 특정하여 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 하는바, 다만 이 전등기의 대상인 소유권등기와 말소등기의 대상인 신탁등기가 같은 순위번호를 사용하고 있는 경우에는 신청정보의 내용 중 “말소할 사항”에 관하여는 그 제공을 생략할 수 있다(부동산등기선례 제201906-1호, 2019. 6. 3. 부동산등기과-1331 질의회답).

4) 농지에 대하여 신탁재산의 귀속에 따른 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 농지법상 농지취득자격증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1635호).

5) 토지거래허가증의 첨부여부는 귀속권리자가 누구이냐에 따라 달리 보아야 한다. 귀속권리자가 위탁자 또는 위탁자의 포괄승계인(상속인, 회사합병에 따른 존속회사 등)인 경우에는 토지거래허가증을 첨부할 필요가 없다(선례 4-609). 다만, 귀속권리자가 위탁자 이외에 수익자이고, 그 신탁재산의 귀속이 대가에 의한 것인 때에는 토지거래허가증을 첨부하여야 한다(등기선례 201101-1, 2011. 1. 4. 부동산등기과-6 질의회답).

6) 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).

7) 유언대용신탁계약(위탁자 사망 시 신탁재산인 A1아파트의 소유권은 사후 수익자에게 귀속한다는 약정)에 따라 수탁자명의로 소유권이전등기와 신탁등기가 마쳐진 구분건물이 도시 및 주거환경정비법에 따른 재건축절차에 따라 멸실되고 새로이 건축된 구분건물에 대하여 소유권보존등기와 신탁등기가 마쳐진 경우, 위 신축된 구분건물 역시 신탁재산에 속하므로(신탁법 제27조, 도시 및 주거환경정비법 제54조) 위탁자가 사망한 때에는 원래의 신탁약정에 따라 수탁자를 등기의무자, 수익자를 등기권리자로 하여 신탁재산처분에 의한 소유권이전등기를 할 수 있을 것이다. 다만, 이 경우 신탁원부상의 구분건물(종전구분건물)이 소유권이전등기의 대상이 된 구분건물로 변환되었음을 소명하는 자료(관

리처분계획서 및 인가서, 이전고시증명서면 등)를 첨부하여야 할 것이다(등기선례 제9-333호, 2014. 3. 13. 부동산등기과-670 질의회답).

8) 신탁종료로 인하여 위탁자 이외의 신탁재산의 귀속권리자 명의로 소유권이 전등기신청을 하는 경우 토지거래허가증의 첨부 여부 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제117조에 의하여 토지거래허가구역으로 지정된 토지에 대하여 신탁등기를 경료한 이후 신탁이 종료함에 따라 ‘신탁재산귀속’을 원인으로 위탁자 이외의 수익자나 제3자 명의로의 소유권이전 및 신탁등기말소를 신청하는 경우 신탁재산의 귀속이 대가에 의한 것인 때에는 토지거래허가증을 첨부하여야 한다(등기선례 제201101-1호, 2011. 1. 4. 부동산등기과-6 질의회답).

마. 취득세, 등록세, 수수료 등

(1) 취득세

취득세 : 신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다(지방세법 제9조제3항). 그러나 신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 수익자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 매입으로 인한 소유권취득의 경우와 같다고 보아 취득세를 납부한다.

(2) 등록면허세

(가) 소유권이전의 등록면허세 : 신탁종료로 인한 권리귀속을 원인으로 위탁자에게 소유권을 이전하는 경우에는 등록면허세는 면제된다(등기선례 200410-1, 2004. 10. 4. 부등 3402-496 질의회답). 그러나 위탁자가 아닌 수익자에게 이전하는 경우에는 등록면허세를 납부하여야 한다.

(나) 신탁말소등기의 등록면허세 : 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁말소의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서

신탁말소등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다.

(3) 국민주택채권

신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니하나(주택도시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가. 등기선례5-895), 수익자 및 제3자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하여야 한다.

(4) 인지세

신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 귀속권리자와 상관없이 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(5) 등기신청 수수료

가) 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁 관련 기타 등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수 수 료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민

법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

다) 전자신청의 경우(이품등기 포함) 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

라) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

마) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

바) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하

여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

[서식] 소유권전부이전 및 신탁등기말소(신탁목적을 달성 한 경우 수익 자에게로의 신탁재산귀속)

소유권이전 및 신탁등기말소신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 101 대 1,600㎡ 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁재산귀속		
등 기 의 목 적		소유권이전 및 신탁등기말소		
말 소 의 원 인		신탁의 종료		
말 소 할 사 항		20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 (신탁원부 제 9876호)		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
수탁자 겸 등기의무자	한국〇〇신탁 주식회사 대표이사 김갑수	000000 -000000	서울시 서초구 서초로 111-22	
수익자 겸 등기권리자	김 수 익	000000 -000000	서울시 서초구 방배로 211-322	

- 이 사례는 위탁자의 사망으로 신탁부동산을 수익자에게 귀속시키는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁재산귀속”으로, 연월일은 귀속일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁종료로 인한 소유권이전등기와 신탁등기말소를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전등기 및 신탁등기말소”로 기재한다.
- 등기의무자란 : 수탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 수탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 귀속권리자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는

금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필증(방문신청의 경우) : 신탁이 종료되어 신탁재산의 귀속권리자와 수탁자가 공동으로 신탁재산귀속을 원인으로 한 소유권이전 및 신탁말소등기를 신청하는 경우에는 수탁자가 전에 등기권리자로서 소유권이전 및 신탁등기를 마친 후 교부받은 등기필증을 제출하여야 하며, 그 후 신탁재산의 귀속권리자가 그 부동산을 제3자에게 처분하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 위 소유권이전 및 신탁말소등기를 마친 후 교부받은 등기필증을 제출하여야 한다(등기선례 제201004-3호, 2010. 4. 20. 부동산등기과-808 질의회답).
- 신탁원부 : 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기원인을 증명하는 정보로서 당해 부동산에 관하여 특약에 정한 경우에는 그 사유발생증명서를, 신탁종료의 경우에는 신탁재산귀속증서를 첨부한다. 위 증서는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례5-895, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답).
- 농지에 대하여 신탁재산의 귀속에 따른 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 농지법상 농지취득자격증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1635호).
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 토지거래허가증의 첨부여부는 귀속권리자가 누구이냐에 따라 달리 보아야 한다. 귀속권리자가 위탁자 또는 위탁자의 포괄승계인(상속인, 회사합병에 따른 존속회사 등)인 경우에는 토지거래허가증을 첨부할 필요가 없다(선례 4-609). 다만, 귀속권리자가 위탁자 이

외에 수익자이고, 그 신탁재산의 귀속이 대가에 의한 것인 때에는 토지거래 허가증을 첨부하여야한다(등기선례 201101-1, 2011. 1. 4. 부동산등기과-6 질의회답).

- 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

※ 취득세 · 등록면허세 · 수수료 등

- 468면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 신탁재산귀속증서

신탁재산귀속증서

부동산의 표시

별지와 같음

위 부동산에 대하여 위탁자 ○○○과 수탁자 ○○신탁주식회사(이하 “갑”이라 한다)간에 체결한 부동산신탁계약 및 신탁법에서 규정하고 있는 신탁종류사유인 “신탁의 목적을 달성하였을 때”에 해당하여 잔여재산전부를 다음과 같이 수익자겸 귀속권리자(이하“을”이라 함)에게 귀속하기로 한다.

제1조 위탁자 ○○○이 “갑”에게 신탁한 위 부동산을 “을”명의로 소유권 이전등기를 회복하는데 그 목적이 있다.

제2조 “갑”은 신탁에 의한 소유권을 “을”에게 귀속하며, “갑”은 위 부동산을 현상태로 “을”에게 이전한다.

제3조 위 부동산에 대하여 이미 발생한 제세공과금은 “을”이 부담한다.

이 약정을 증명하기 위하여 귀속증서 3통을 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 1통씩 보관하고 1통은 등기소 제출용으로 하기로 한다.

20○○년 ○월 ○일

수탁자(갑)

성 명(상호) 한국○○신탁 주식회사 대표이사 김갑수

주민등록번호(법인등록번호) 000000-00000000

주 소(사업장 소재지) 서울시 서초구 서초로 111-22

수익자겸 귀속권리자(을) 김 수 익

주민등록번호(법인등록번호) 000000-00000000

주 소(사업장 소재지) 서울시 서초구 방배로 211-322

검인신청자 법무사 ○○○

[첨부서면] 신탁재산인계증서

신탁재산인계증서

부동산의 표시

별지와 같음

위 부동산에 대하여 위탁자와 수탁자간 신탁법에 의한 신탁을 설정하고 신탁재산을 관리하여 왔던 바, 부동산신탁계약 및 신탁법에서 규정한 신탁종류사유인“신탁의 목적을 달성하였을 때”에 해당하여 잔여재산전부에 대하여 신탁을 해지하고, 이 신탁해지로 인하여 신탁잔여재산은 수익자겸 귀속권리자에 귀속됨으로 신탁잔여재산을 인계한다.

이를 입증하기 위하여 이 증서를 작성하고 각자 기명날인한다.

20 . . .

등기의무자 한국부동산 신탁 주식회사(00000-000000)
 (수탁자) 서울시 서초구 서초로 111-22
 대표이사 김갑수(000000-00000000)
 서울특별시 강남구 청담동 335-1

등기권리자 김 수 익(000000-00000000)
 (수익자) 서울시 서초구 방배로 211-322

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 101 대 1,600㎡ 이 상
등기원인과 그 연 월 일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁재산귀속
등 기 의 목 적	소유권이전 및 신탁등기말소
말 소 의 원 인	신탁의 종료
말 소 할 사 항	20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 (신탁원부 제 9876호)
수탁자 겸 등기의무자 한국〇〇신탁 주식회사 (인) 서울 서초구 서초로 223-66 대표이사 김갑수 수익자 겸 등기권리자 김 수 익 (인) 서울시 서초구 방배로 211-322	법무사 김 법 무 서울 서초구 서초로 223-66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제3절 합의에 의한 신탁의 종료

1. 서 설

가. 개 설

신탁법 제99조는 “①위탁자와 수익자는 합의하여 언제든지 신탁을 종료할 수 있다. 다만, 위탁자가 존재하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다. ②위탁자가 신탁이익의 전부를 누리는 신탁은 위탁자나 그 상속인이 언제든지 종료할 수 있다. ③위탁자, 수익자 또는 위탁자의 상속인이 정당한 이유 없이 수탁자에게 불리한 시기에 신탁을 종료한 경우 위탁자, 수익자 또는 위탁자의 상속인은 그 손해를 배상하여야 한다. ④제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다.”고 규정하고 있다.

위탁자가 수익권 전부를 가지고 있는 자익신탁의 경우에 위탁자나 그 상속인에게 신탁의 해지권을 부여하고 있고, 학설은 이 규정을 유추적용하여 위탁자와 수익자 간의 합의가 있는 경우에도 신탁을 해지할 수 있는 것으로 해석하고 있는바, 합의에 의한 신탁의 종료(해지)를 명문으로 규정한 것이다.⁸²⁾

위탁자와 수탁자는 신탁행위로 합의에 의하여 신탁을 해지할 수 있다고 정한 경우에는 신탁을 해지할 수 있다. 그러나 정당한 이유 없이 수탁자에게 불리한 시기에 신탁을 종료한 경우 위탁자는 그 손해를 배상하여야 한다(신탁법 제99조).

나. 해지의 방법

수탁자가 수인있는 때에는 그 1인에 대하여 행한 의사표시는 다른 수탁자에 대하여도 효력이 있으므로(신탁법 제50조제4항) 신탁해지의 의사표시도 그 1인에게 하면 된다.

종료(해지)권의 주체는 신탁설정자인 위탁자 외에 위탁자의 상속인도 포함한다(신탁법 제99조제2항).

82) 법무부 발행 신탁법 해설 713쪽

신탁의 종료(해지)규정을 신탁행위로 달리 정한 경우에는 신탁법 제99조 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 우선한다(신탁법 제99조제4항). 따라서 신탁의 종료에 대한 동의권, 종료권행사, 손해배상책임에 관하여 신탁행위로 달리 정할 수 있다.

다. 손해배상책임

수탁자의 이익을 보호하기 위하여 위탁자, 수익자 및 위탁자의 상속인에게 손해배상책임을 인정하였다(신탁법 제99조제3항). 위탁자, 수익자 또는 위탁자의 상속인이 정당한 이유 없이 수탁자에게 불리한 시기에 신탁을 종료한 경우 위탁자, 수익자 또는 위탁자의 상속인은 그 손해를 배상하여야 한다.

2. 등기신청절차

가. 신탁재산 전부가 종료(해지)된 경우

신탁종료로 인하여 신탁재산에 속한 권리가 이전 또는 소멸됨에 따라 신탁재산에 속하지 아니하게 된 경우 신탁등기의 말소신청은 신탁된 권리의 이전등기 또는 말소등기의 신청과 동시에 하여야 한다(부동산등기법 제87조 제2항, 등기예규 제1799호).

등기권리자는 신탁해지에 의한 신탁재산의 귀속자가 되고, 등기의무자는 등기명의인인 수탁자가 된다.

신청서의 등기원인과 그 연월일은 “0년 0월 0일 신탁재산귀속”으로, 등기의 목적은 “소유권이전 및 신탁등기말소”라고 기재한다.

나. 신탁재산 일부가 종료(해지)된 경우

신탁재산 중 일부만을 귀속시키는 경우에는 신탁재산이 아직 남아있으므로 이 경우에는 소유권일부이전등기와 신탁등기의 변경등기를 하여야 하는데 이 경우에도 공동으로 동일한 신청서에 의하여 신청하여야 한다(등기예규 제1799호).

신청서의 등기원인과 그 연월일은 “0년 0월 0일 신탁재산귀속”으로, 등기의 목적은 “소유권일부이전 및 신탁변경등기”라고 기재하고, 변경할 사항과 이전할 지분을 기재한다.

다. 첨부서면

1) 등기원인을 증명하는 정보로서 그 사유발생증명서를, 즉 합의 해지이므로 합의서가 될 것이며, 이 경우는 신탁재산해지증서를 첨부한다. 위 증서는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례5-895, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답).

2) 신탁해지를 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기의 말소등기를 신청할 때의 우선수익자의 동의서 제공 여부 : 등기관은 등기기록과 신청정보 및 첨부정보만에 의하여 등기신청의 수리 여부를 결정하여야 하는 바, 신탁원부는 등기기록의 일부로 보게 되므로 “위탁자와 수탁자가 신탁계약을 중도 해지할 경우에는 우선수익자의 서면동의가 있어야 한다”는 내용이 신탁원부에 기록되어 있다면 신탁해지를 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기의 말소등기를 신청할 때에는 일반적인 첨부정보 외에 신탁계약의 중도해지에 대한 우선수익자의 동의가 있었음을 증명하는 정보(동의서)와 그의 인감증명을 첨부정보로서 제공하여야 한다(부동산등기선례 제201805-3호, 2018. 05. 04. 부동산등기과-1056 질의회답).

3) 소유권이전 및 신탁말소등기 신청 시 말소의 대상이 되는 신탁등기 신청정보 : 신탁부동산에 대하여 매매 또는 신탁재산 귀속을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기의 말소등기를 신청할 때에는 말소할 사항으로서 말소의 대상인 신탁등기를 특정하여 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 하는바, 다만 이 전등기의 대상인 소유권등기와 말소등기의 대상인 신탁등기가 같은 순위번호를 사용하고 있는 경우에는 신청정보의 내용 중 “말소할 사항”에 관하여는 그 제공을 생략할 수 있다(부동산등기선례 제201906-1호, 2019. 6. 3. 부동산등기과-1331 질의회답).

4) 농지에 대하여 신탁재산의 귀속에 따른 소유권이전등기를 신청하는 경우

에는 농지법상 농지취득자격증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1635호).

5) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 토지거래허가증의 첨부여부는 귀속권리자가 누구이냐에 따라 달리 보아야 한다. 귀속권리자가 위탁자 또는 위탁자의 포괄승계인(상속인, 회사합병에 따른 존속회사 등)인 경우에는 토지거래허가증을 첨부할 필요가 없다(선례 4-609). 다만, 귀속권리자가 위탁자 이외에 수익자이고, 그 신탁재산의 귀속이 대가에 의한 것인 때에는 토지거래허가증을 첨부하여야 한다(등기선례 201101-1, 2011. 1. 4. 부동산등기과-6 질의회답).

6) 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).

라. 취득세, 등록면허세, 수수료 등

(1) 취득세

취득세 : 신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다(지방세법 제9조제3항). 그러나 신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 수익자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 매입으로 인한 소유권취득의 경우와 같다고 보아 취득세를 납부한다.

(2) 등록면허세

(가) 소유권이전의 등록면허세 : 신탁종료로 인한 권리귀속을 원인으로 위탁자에게 소유권을 이전하는 경우에는 등록면허세는 면제된다(등기선례 200410-1, 2004. 10. 4. 부등 3402-496 질의회답). 그러나 위탁자가 아닌 수익자에게 이전하는 경우에는 부동산가액의 1천분의 20에 해당하는 등록면허세를 납부하여야 한다.

(나) 신탁말소등기의 등록면허세 : 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신

탁말소의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁말소등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다.

(다) 신탁해지에 따라 신탁부동산을 수탁자로부터 수익자에게 이전하는 경우 지방세법 제133조 제1호 소정의 세율에 따른 등록세를 납부하여야 한다(등기선례 제7-392호, 2002. 9. 17. 등기 3402-514 질의회답).

(3) 국민주택채권

신탁해지를 원인으로 하여 위탁자 명의로의 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 국민주택채권매입필증을 첨부할 필요가 없다(등기선례 제5-895호, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답). 그러나 수익자 및 제3자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하여야 한다.

(4) 인지세

신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 귀속권리자와 상관없이 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(5) 등기신청 수수료

1) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청 수수료 이외에 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025. 08. 05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

3) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

4) 전자신청의 경우(이품등기 포함) 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

5) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

6) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) × 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을

등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

7) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

[서식] 소유권전부이전 및 신탁등기말소(합의에 의한 신탁전부 해지)

소유권이전 및 신탁등기말소신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,400㎡ 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁재산귀속		
등 기 의 목 적		소유권이전 및 신탁등기말소		
말 소 의 원 인		신탁의 종료(해지)		
말 소 할 사 항		20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634호)		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
수탁자 겸 등기의무 자	한 국 〇〇 신탁 주식회사 대표이사 김갑수	000000 -000000	서울시 서초구 서초로 111-22	
위탁자· 수익자 겸 등기관리 자	김 위 탁	000000 -000000	서울시 서초구 방배로 211-322	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권매입면제(주택도시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호가.)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 7,200원
등 기 신 청 수 수 료		금15,000원(이품의 경우)
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-L07I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁원부	1통	1. 인감증명서(전자본인서명확인서)1통
1. 토지대장	1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통
1. 신탁재산해지증서	1통	1. 위 임 장 1통
1. 법인등기부등본	1통	
1. 주민등록등본	1통	
20○○년 ○월 ○일		
위 신청인		☎ (전 화:)
(또는) 위 대리인 법무사 김 법 무		☎ (전 화:)
서울 서초구 서초로 223-66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 위탁자와 수탁자의 합의에 의하여 신탁을 종료하여 소유권전부이전 및 신탁등기를 말소하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁재산귀속”으로, 연월일은 귀속일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁해지로 인한 소유권이전등기와 신탁등기말소를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전등기 및 신탁등기말소”로 기재한다.
- 등기의무자란 : 수탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상소유자 표시와 일치하여야 한다. 수탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 귀속권리자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 신탁해지약정서를 원인서면으로 첨부하여 소유권이전등기를 신청하는 경우, 그 약정서에는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례 제5-895호, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답)
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예

외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 토지거래허가증의 첨부여부는 귀속권리자가 누구이냐에 따라 달리 보아야 한다. 귀속권리자가 위탁자 또는 위탁자의 포괄승계인(상속인, 회사합병에 따른 존속회사 등)인 경우에는 토지거래허가증을 첨부할 필요가 없다(선례 4-609호). 다만, 귀속권리자가 위탁자 이외에 수익자이고, 그 신탁재산의 귀속이 대가에 의한 것인 때에는 토지거래허가증을 첨부하여야 한다(등기선례 201101-1, 2011. 1. 4. 부동산등기과-6 질의회답).
- 등기필증 : 부동산에 관한 신탁이 종료되어 신탁재산의 귀속권리자와 수탁자가 공동으로 신탁재산귀속을 원인으로 한 소유권이전 및 신탁말소등기를 신청하는 경우에는 수탁자가 전에 등기권리자로서 소유권이전 및 신탁등기를 마친 후 교부받은 등기필증을 제출하여야 하며, 그 후 신탁재산의 귀속권리자가 그 부동산을 제3자에게 처분하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 위 소유권이전 및 신탁말소등기를 마친 후 교부받은 등기필증을 제출하여야 한다(등기선례 제201004-3호, 2010. 4. 20. 부동산등기과-808 질의회답).
- 신탁원부 : 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).

- 등기원인을 증명하는 정보로서 당해 부동산에 관하여 특약에 정한 경우에는 그 사유발생증명서를, 신탁종료의 경우에는 신탁재산귀속증서를, 신탁종료(해지)의 경우에는 신탁재산해지증서를 첨부한다. 위 증서는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례5-895, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답).
- 농지에 대하여 신탁재산의 귀속에 따른 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 농지법상 농지취득자격증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1635호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

※ 취득세·등록면허세·등기신청 수수료 등

- 480면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,400㎡ 이 상
등기원인과 그 연 월 일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁재산귀속
등 기 의 목 적	소유권이전 및 신탁등기말소
말 소 의 원 인	신탁의 종료(해지)
말 소 할 사 항	20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제 5634호)
수탁자 겸 등기의무자 한국〇〇신탁 주식회사 ㉠ 서울 서초구 서초로 111-22 대표이사 김갑수 위탁자수익자 겸 등기관리자 김 위 탁 ㉠ 서울시 서초구 방배로 211-322	법무사 김 법 무 서울 서초구 서초로 223-66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

[첨부서면] 신탁재산종료(해지)증서

신탁재산종료(해지)증서

부동산의 표시

서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,400㎡
이 상

위 부동산에 대하여 위탁자겸 김수익(이하“갑”이라 한다)와 수탁자 한국
○○신탁주식회사(이하“을”이라 한다)간에 체결한 부동산신탁계약을 다음
과 같이 종료(해지)하기로 한다.

제1조 “갑”이 “을”에게 신탁한 부동산을 “갑”명의로 소유권 이전등기를 회
복하는데 그 목적이 있다.

제2조 “을”은 신탁에 의한 소유권을 “갑”에게 반환하며, “을”은 부동산을
현상태로 “갑”에게 이전한다.

제3조 부동산에 대하여 이미 발생한 제세공과금은 “갑”이 부담한다.

이 약정을 증명하기 위하여 해지증서 3통을 작성하여 “갑”과 “을”이 각각
1통씩 보관하고 1통은 등기소 제출용으로 하기로 한다.

20○○년 ○월 ○일

위탁자겸 수익자(갑) 김 위 탁

주민등록번호 0000000-00000000

주 소(사업장 소재지) 서울시 서초구 방배로 211-322

수탁자(을)

성 명(상호) 한국○○신탁 주식회사 대표이사 김갑수

주민등록번호(법인등록번호) 0000000-000000000

주 소(사업장 소재지) 서울시 서초구 서초로 111-22

검인신청자 법무사 유정영

- 신탁해지약정서를 원인서면으로 첨부하여 소유권이전등기를 신청하는 경우,
그 약정서에는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한
다(등기선례 제5-895호, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답)

[서식] 소유권일부이전 및 신탁등기변경(신탁일부해지의 경우)

소유권이전등기 및 신탁등기변경신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100 대 566.5분의 23.630 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 12월 10일 신탁재산일부귀속		
등 기 의 목 적		소유권일부이전 및 신탁등기변경		
변 경 의 원 인		신탁재산의 일부종료(해지)		
이 전 할 지 분		수탁자 서울〇〇신탁 주식회사 지분 중 3분의1		
변 경 할 사 항		20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제5634호) 수탁자 서울〇〇신탁 주식회사 지분 3분의2로 변경83)		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
수탁자 겸 등기의무자	서울〇〇신탁 주식회사 대표이사 유정영	000000 -000000	서울시 서초구 서초동 111-22	
위탁자·수익 자 겸 등기 권리자	김 위 탁	000000 -000000	서울시 서초구 방배동 211-322	

83) 신탁재산 중 일부만을 귀속시키는 경우에는 신탁재산이 아직 남아있으므로 이 경우에는 소유권일부이전등기와 변경등기를 동시에 하여야 한다.

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 7,200원
등 기 신 청 수 수 료		금4,000원(이품의 경우)
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁원부	1통	1. 인감증명서(전자본인서명확인서)1통
1. 토지대장	1통	1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서1통
1. 신탁재산해지증서	1통	1. 위 임 장 1통
1. 법인등기부등본	1통	
1. 주민등록등본	1통	
20〇〇년 〇월 〇일		
위 신 청 인 ① (전 화 :)		
(또는) 위 대리인 법무사 정 인 구 ① (전 화 :)		
서울 서초구 서초동 223-66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (☐ 동의 ☐ 미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 합의에 의하여 신탁재산 중 일부를 종료(해지)하여 소유권이전 및 신탁등기를 말소하는 사례이다.
- 신탁재산 중 일부만을 귀속시키는 경우에는 신탁재산이 아직 남아있으므로 이 경우에는 소유권일부이전등기와 신탁등기의 변경등기를 하여야 하는데 이 경우에도 공동으로 동일한 신청서에 의하여 신청하여야 한다(등기예규 제1799호).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁재산일부귀속”으로, 연월일은 귀속일을 기재한다.
- 등기의 목적란 등 : 신탁해지로 인한 소유권이전등기와 신탁등기말소를 동일 신청서로 신청하므로 “소유권일부이전등기 및 신탁등기변경”으로 기재하고, 변경할 사항 및 이전할 지분을 기재한다.
- 등기의무자란 : 수탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 수탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 귀속권리자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.

- 신탁해지약정서를 원인서면으로 첨부하여 소유권이전등기를 신청하는 경우, 그 약정서에는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례 제5-895호, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답)
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).
- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필증 : 부동산에 관한 신탁이 종료되어 신탁재산의 귀속권리자와 수탁자가 공동으로 신탁재산귀속을 원인으로 한 소유권이전 및 신탁말소등기를 신청하는 경우에는 수탁자가 전에 등기권리자로서 소유권이전 및 신탁등기를 마친 후 교부받은 등기필증을 제출하여야 하며, 그 후 신탁재산의 귀속권리자가 그 부동산을 제3자에게 처분하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 위 소유권이전 및 신탁말소등기를 마친 후 교부받은 등기필증을 제출하여야 한다(등기선례 제201004-3호, 2010. 4. 20. 부동산등기과-808 질의회답).
- 신탁원부 : 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기원인을 증명하는 정보로서 그 사유발생증명서와 신탁재산귀속증서를 첨부한다. 위 증서는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야

한다(등기선례5-895, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답).

- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유 센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

※ 취득세·등록면허세·등기신청 수수료 등

- 480면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 신탁재산일부해지증서

신탁재산일부해지증서

부동산 표시

서울특별시 서초구 서초동 100

대 2,2333분의 86.86

위 부동산에 대하여 위탁자 김갑수(이하“을”이라 한다)와 수탁자 ○○신탁주식회사(이하“갑”이라 한다)간에 부동산신탁계약 체결하고 관리해 왔으나, 합의에 의하여 위 신탁재산을 다음과 같이 “을”에게 이전하기로 한다.

이전 및 변경할 지분

이전할 지분 : 서울○○신탁 주식회사 지분 중 3분의1 이전

변경할 지분 : 서울○○신탁 주식회사 지분 3분의2로 변경

제1조 “을”이 “갑”에게 신탁한 부동산 중 위 이전할 지분을 “을”명의로 소유권이전등기를 회복하는데 그 목적이 있다.

제2조 “갑”은 위 이전할 지분의 소유권을 “을”에게 반환하며, “갑”은 이전할 지분의 부동산을 현상태로 “을”에게 이전한다.

제3조 위 이전할 지분의 부동산에 대하여 이미 발생한 제세공과금은 “을”이 부담한다.

이 약정을 증명하기 위하여 귀속증서 3통을 작성하여 “갑”과 “을”이 각각 1통씩 보관하고 1통은 등기소 제출용으로 하기로 한다.

2000년 0월 0일

수탁자(갑)

성 명(상호) 서울00신탁 주식회사 대표이사 유정영

주민등록번호(법인등록번호) 000000-00000000

주 소(사업장 소재지) 서울시 서초구 서초동 111-22

위탁자(을) 김갑수

주민등록번호(법인등록번호) 000000-00000000

주 소(사업장 소재지) 서울시 서초구 방배동 211-322

검인신청자 법무사 정인구

- 신탁해지약정서를 원인서면으로 첨부하여 소유권이전등기를 신청하는 경우, 그 약정서에는 부동산등기특별조치법이 정하는 바에 따라 검인을 받아야 한다(등기선례 제5-895호, 1998. 6. 18. 등기 3402-541 질의회답)

[첨부서면] 신탁재산인계증서

신탁재산인계증서

부동산의 표시

별지와 같음

위 부동산에 대하여 위탁자와 수탁자간 신탁법에 의한 신탁을 설정하고 신탁재산을 관리하여 왔던 바, 부동산신탁계약에서 정한바에 의하여 합의로 신탁재산 중 일부에 대하여 신탁을 해지하고, 이 신탁해지로 위 부동산은 위탁자에 귀속됨으로 신탁재산을 인계한다.

이를 입증하기 위하여 이 증서를 작성하고 각자 기명날인한다.

20

등기의무자 한국부동산 신탁 주식회사(00000-000000)
(수탁자) 서울시 서초구 서초로 111-22
 대표이사 김갑수(000000-00000000)
 서울특별시 강남구 청담동 335-1

등기권리자 김 위 탁(000000-00000000)
(위탁자) 서울시 서초구 방배로 211-322

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100 대 566.5분의 23.630 이상 이전할 지분
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 12월 10일 신탁재산일부귀속
등 기 의 목 적	소유권일부이전 및 신탁등기변경
변 경 의 원 인	신탁의 종료(해지)
이 전 할 지 분	수탁자 서울〇〇신탁 주식회사 지분 중 3분의1
변 경 할 사 항	20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부(제 5634호) 수탁자 서울〇〇신탁 주식회사 지분 3분의2로 변경
수탁자 겸 등기의무자 서울〇〇신탁 주식회사 ① 서울 서초구 서초동 111-22 대표이사 유 정 영 위탁자수익자 겸 등기관리자 김 갑 수 ① 서울시 서초구 방배동 211-322	법무사 정 인 구 서울 서초구 서초동 223-66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제4절 예측하지 못한 특별한 사정에 의한 신탁종료

1. 서 설

신탁법 제100조는 “신탁행위 당시에 예측하지 못한 특별한 사정으로 신탁을 종료하는 것이 수익자의 이익에 적합함이 명백한 경우에는 위탁자, 수탁자 또는 수익자는 법원에 신탁의 종료를 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다.

이는 당사자 간에 합의가 이루어지지 않았으나 신탁의 종료가 필요한 경우 중립적 기관인 법원으로 하여금 신탁 목적의 달성보다 수익자 등의 이익이 우선하거나, 위탁자의 의사에 반하는 경우 법원의 판단에 따라 신탁의 종료에 정당성이 있다고 인정한 경우에는 신탁을 종료할 수 있도록 한 것이다.

2. 신탁해지신청절차

가. 신청요건

개정 신탁법에서는 신청요건인 구 신탁법상 ‘정당한 이유’의 의미를 명백히 하기 위하여, ‘신탁의 변경(신탁법 제88조 제3항)’에 준하여 사정변경의 원칙을 요건으로 하였다. 따라서 “신탁행위 당시에 예측하지 못한 특별한 사정으로 신탁을 종료하는 것이 수익자의 이익에 적합함이 명백한 경우”는 주관적사정 및 객관적사정의 변경 모두를 포함한다.⁸⁴⁾

나. 신청권자 등

구 신탁법에서 신청권자를 수익자 또는 이해관계인으로 규정하였던 것을 개정 신탁법에서는 신탁의 당사자인 위탁자, 수탁자 또는 수익자로 한정하여 규정하였다(신탁법 제100조).

신청서에는 1,000원의 인지를 첨부하여야 하고, 송달료 2회분을 납부하여야 하고, 신탁원부를 제출한다.

84) 법무부 발행 신탁법 해설 126쪽

관할은 수탁자의 주소지의 지방법원의 관할로 하고, 수탁자 또는 전수탁자가 수인일 때에는 그 중 1인의 주소지의 지방법원의 관할로 한다(비송사건절차법 제39조제1항).

다. 재 판

신탁법 제100조에 따른 청구에 대한 재판을 하는 경우 법원은 위탁자, 수탁자 및 수익자의 의견을 들어야 한다(비송사건절차법 제44조의16제1항).

[판례] 수탁부동산이 수탁자의 공동상속인들 중 한 사람에게 양도되고 그 양도행위 후 수탁자가 사망하여 양수인이 상속지분에 관하여 수탁자를 포괄승계한 경우, 양수인인 상속인이 상속지분의 범위 내에서 신탁자에게 신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기의무를 이행할 의무가 있는지 여부(적극) 부동산의 소유명의를 신탁받은 자가 그 부동산을 다른 사람에게 양도하고 그 소유권이전등기를 마쳐준 때에는 수탁자가 다시 그 양수인으로부터 소유권을 회복하여 이를 신탁자에게 이전하여 줄 수 있는 특별한 사정이 없어야 비로소 수탁자의 신탁자에 대한 신탁해지로 인한 소유권이전등기의무가 이행불능의 상태에 이르렀다고 할 수 있다(대법원 1985. 9. 10. 선고 85다카507 판결, 대법원 2010. 4. 29. 선고 2009다99129 판결 등). 따라서 수탁부동산이 수탁자의 공동상속인들 중 한 사람에게 양도되고 그 양도행위 후 수탁자가 사망하여 양수인이 상속지분에 관하여 수탁자를 포괄승계하였다면 이는 수탁자가 제3자에게 처분한 신탁재산의 일부를 회복한 경우와 마찬가지라 할 수 있으므로, 양수인인 상속인은 자신의 상속지분 범위 내에서 신탁자에게 신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기의무를 이행할 의무가 있다(대법원 2011. 1. 13. 선고 2009다84240 판결).

라. 불 복

위 청구에 대한 재판은 이유를 붙인 결정으로써 하여야 하고, 위탁자, 수탁자 및 수익자에게 고지하여야 한다. 위 청구에 대한 재판에 대하여는 위탁자, 수탁자 또는 수익자가 즉시항고를 할 수 있다. 이 경우 즉시항고는 집행정지의 효력이 있다(비송사건절차법 제44조의16제1항).

[서식] 신탁해지신청서

신탁해지신청서

신청인(위탁자 겸 수익자) ○○○

서울 서초구 서초로 00길0 (우편번호 0000)

위 신청인 대리인 법무법인 ○○

서울 중구 ○○로 00길0 39길 1 ○○빌딩 101호 (우 : 100-752)

담당변호사 김○진, 강○현

(전화 317-0000, 팩스 755-0000)

피신청인(수탁자) 한국○○신탁(주)

서울 서초구 서초로 00길0 (우편번호 0000)

대표이사 이 ○ ○

(전화 317-0000, 팩스 755-0000)

신탁해지 신청사건

신 청 취 지

위탁자 겸 수익자 ○○○과 수탁자 한국○○신탁(주) 사이에 20○○.

3. 12. 체결한 별지목록기재 각 부동산에 관한 신탁계약의 해지를 명한다.

라는 판결을 구합니다.

신 청 원 인

1. 기초사실

위탁자 겸 수익자(이하 신청인이라 함) 수탁자 한국○○신탁(주)과 20○○. 4. 4. 수탁자가 신탁부동산의 소유권 보존, 임대차, 유지보수

기타 신탁부동산에 대하여 일체의 관리를 담당하고, 위탁자가 살아 있는 동안은 이 신탁재산에서 수익금을 지급받아 노후설계 자금으로 하고, 위탁자가 사망한 뒤에는 위탁자의 의사를 보다 적극적으로 반영하여 이 신탁재산을 상속받을 자를 위하여 그 사무처리를 목적으로 하는 신탁계약을 설정하였습니다.

2. 그런데 이 사건 신탁계약을 체결한 후, 신청인은 피신청인에게 신탁해지를 요구하였으나 이에 피신청인은 계약조건 중 “사후수익자인 상속인 전원의 동의를 얻어야만 신탁계약을 해지하거나 변경할 수 있다”는 조항을 들어 해지를 거절하였습니다.
3. 신탁법 제99조는 “위탁자가 신탁이익의 전부를 누리는 신탁은 위탁자나 그 상속인이 언제든지 종료할 수 있다.”고 규정하고 있고, ○○○○은 신탁행위 당시에 예측하지 못한 특별한 사정으로 신탁을 종료하는 것이 수익자의 이익에 적합함이 명백한 경우에 해당한다 할 것이므로 신탁법 제100조의 규정에 따라 위 신탁계약의 해지를 명하는 신청을 구하기 위하여 이 사건 신청에 이른 것입니다.

소 명 방 법

- | | |
|------------|-------|
| 1. 소갑 제1호증 | 신탁계약서 |
| 1. 소갑 제2호증 | 신탁원부 |

첨 부 서 류

- | | |
|-------------|------|
| 1. 위 소명방법 | 각 1통 |
| 1. 법인등기부등본 | 2통 |
| 1. 위임장 | 1통 |
| 1. 납부서 | 1통 |
| 1. 부동산등기부등본 | 2통 |

20〇〇. 11. 11.

위 신청인대리인

법무법인 〇〇

담당변호사 김〇진 (인)

서울〇〇지방법원 귀중

[별지] 신탁부동산목록(예시)

신탁부동산목록(예시)							
번호	소재지및지번	종 류 (토지/건물)	지목	현황	면적(m ²)	소유자	신탁가액
합계							

제5절 법원의 신탁해지판결에 의한 등기

가. 개 설

신탁은 위탁자가 수탁자에게 재산권을 이전하거나 기타의 처분을 하여 수탁자로 하여금 신탁의 목적을 위하여 재산의 관리 또는 처분을 하도록 하는 것이어서 부동산의 신탁에 있어서 신탁자의 위탁에 의하여 수탁자 앞으로 그 소유권이전등기를 마치게 되면 대내외적으로 소유권이 수탁자에게 완전히 이전되고, 위탁자와의 내부관계에 있어서 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것은 아니므로 신탁의 해지등 신탁종료의 사유가 발생하더라도 수탁자가 신탁재산의 귀속권리자인 수익자나 위탁자 등에게 새로이 목적부동산의 소유권 등 신탁재산을 이전할 의무를 부담하게 될 뿐, 신탁재산이 수익자나 위탁자 등에게 당연히 복귀되거나 승계된다고 할 수 없다 할 것이다(대법원 1994.10.14. 선고 93다62119 판결, 대법원 1991.8.13. 선고 91다12608 판결).

나. 판결에 의한 등기

1) 부동산등기법 제23조 제4항은 “판결에 의한 등기는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청한다.”고 규정하고 있다.

“판결에 의한 등기”란 등기권리자가 등기의무자를 상대로 소유권이전등기절차이행을 명하는 확정판결 등을 받아 등기권리자 단독으로 하는 소유권이전등기를 말한다. 등기권리자가 등기신청을 하지 아니할 때에는 등기의무자도 판결등에 의하여 단독으로 소유권이전등기를 신청할 수 있다.

2) 부동산등기법은 등기는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청하여야 함을 원칙으로 하면서도(구법 제28조 제1항, 개정 부동산등기법 제23조 제1항), 구법 제29조(부등법 제23조 제4항)에서 “판결에 의한 등기는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자”만으로 신청할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 법조에서 승소한 등기권리자 외에 등기의무자도 단독으로 등기를 신청할 수 있게 한 것은, 통상의 채권채무 관계에서는 채권자가 수령을 지체하는 경우 채무자는 공탁 등에 의한 방법으로 채무부담에서 벗어날 수 있으나 등기에 관한 채권채무

관계에 있어서는 이러한 방법을 사용할 수 없으므로, 등기의무자가 자기 명의로 있어서는 안 될 등기가 자기 명의로 있음으로 인하여 사회생활상 또는 법상 불이익을 입을 우려가 있는 경우에는 소의 방법으로 등기권리자를 상대로 등기를 인수받아 갈 것을 구하고 그 판결을 받아 등기를 강제로 실현할 수 있도록 한 것이다(대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다60708 판결).

3) 법원의 신탁해지명령 정본을 첨부하여 단독으로 소유권이전등기 및 신탁 등기의 말소등기 신청 여부(소극) : 신탁법 제57조에 따른 법원의 신탁해지명령은 「부동산등기법」 제29조의 판결에 해당하지 아니하므로 수익자나 수익자의 채권자(수익자를 대위하여)가 단독으로 신탁해지명령 정본을 첨부하여 소유권이전등기 및 신탁 등기의 말소등기를 신청할 수 없다(등기선례 제9-331호, 2011. 4. 11. 부동산등기과-765 질의회답).

판결에 의한 등기에 관하여 “판결 등 집행권원에 의한 등기의 신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1607호)”이 마련되어 있다.

다. 판결의 요건

(1) 이행판결이어야 한다.

부동산등기법 제23조 제4항의 판결은 등기신청절차의 이행을 명하는 이행판결이어야 하며, 주문의 형태는 “○○○등기절차를 이행하라”와 같이 등기신청의사를 진술하는 것이어야 한다.

위 판결에는 법률상 판결과 동일한 효력이 있는 화해조서, 조정조서 또는 인낙조서 등이 포함된다. 원칙적으로 이행판결만을 의미한다.

위 판결에는 등기권리자와 등기의무자가 나타나야 하며, 신청의 대상인 등기의 내용, 즉 등기의 종류, 등기원인과 그 연월일 등 신청서에 등기부에 기재하여야 할 사항이 명시되어 있어야 한다(등기예규 제1607호).

(2) 확정판결이어야 한다.

부동산등기법 제23조 제4항의 판결은 확정판결이어야 한다. 따라서 확정되지 아니한 가집행선고가 붙은 판결에 의하여 등기를 신청한 경우 등기관은 그 신청

을 각하한다(등기예규 제1607호).

등기절차의 이행을 명하는 확정판결을 받았다면 그 확정시기에 관계없이, 즉 확정 후 10년이 경과하였다 하더라도 그 판결에 의한 등기신청을 할 수 있다(등기예규 제1607호).

(3) 화해조서·인낙조서 등

화해조서·인낙조서, 화해권고결정, 민사조정조서·조정에 갈음하는 결정, 가사조정조서·조정에 갈음하는 결정 등(이하 “화해조서 등”이라 한다)에 등기신청에 관한 의사표시의 기재가 있고 그 내용에 등기원인과 그 연월일의 기재가 있는 경우 등기신청을 할 수 있다(등기예규 제1607호).

라. 등기신청절차

(1) 개 설

1) 승소한 등기권리자 또는 승소한 등기의무자는 단독으로 판결에 의한 등기신청을 할 수 있다. 승소한 등기권리자에는 적극적 당사자인 원고뿐만 아니라 피고나 당사자참가인도 포함된다(등기예규 제1607호).

부동산등기법은 등기는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청하여야 함을 원칙으로 하면서도(부등법 제23조 제1항), 부동산등기법 제23조 제4항에서 “판결에 의한 등기는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자”만으로 신청할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 법조에서 승소한 등기권리자 외에 등기의무자도 단독으로 등기를 신청할 수 있게 한 것은, 통상의 채권채무 관계에서는 채권자가 수령을 지체하는 경우 채무자는 공탁 등에 의한 방법으로 채무부담에서 벗어날 수 있으나 등기에 관한 채권채무 관계에 있어서는 이러한 방법을 사용할 수 없으므로, 등기의무자가 자기 명의로 있어서는 안 될 등기가 자기 명의로 있음으로 인하여 사회생활상 또는 법상 불이익을 입을 우려가 있는 경우에는 소의 방법으로 등기권리자를 상대로 등기를 인수받아 갈 것을 구하고 그 판결을 받아 등기를 강제로 실현할 수 있도록 한 것이다(대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다60708 판결).

2) 채권자가 제3채무자를 상대로 채무자를 대위하여 등기절차의 이행을 명하는 판결을 얻은 경우 채권자는 법 제28조에 의하여 채무자의 대위 신청인으로서 그 판결에 의하여 단독으로 등기를 신청할 수 있다.

3) 패소한 등기의무자는 그 판결에 기하여 직접 등기권리자 명의의 등기신청을 하거나 승소한 등기권리자를 대위하여 등기신청을 할 수 없다(등기예규 제1607호).

4) 수탁자 갑 소유명의의 부동산에 대하여 전 소유명의인 을이 갑을 상대로 제기한 소송에서, “피고(갑)는 원고(을)에게 ○○지방법원 등기국 2017. ○○. ○○. 접수 제○○○○호로 마친 소유권이전등기의 말소등기절차를 이행하라.”는 판결이 확정된 경우, 을이 이 판결에 의하여 단독으로 소유권이전등기의 말소등기를 신청할 때에 이와 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 하는 신탁등기의 말소등기는 을이 갑을 대위하여 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201806-2호, 2018. 06. 15. 부동산등기과-1343 질의회답).

5) 신탁재산에 속한 권리가 이전 또는 소멸됨에 따라 신탁재산에 속하지 아니하게 된 경우 신탁등기의 말소신청은 신탁된 권리의 이전등기 또는 말소등기의 신청과 동시에 하여야 한다(부동산등기법 제87조 제2항, 등기예규 제1799호).

(2) 등기원인 등

(가) 등기절차의 이행을 명하는 판결에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 그 판결주문에 명시된 등기원인과 그 연월일을 등기신청서에 기재한다.

(나) 등기절차의 이행을 명하는 판결주문에 등기원인과 그 연월일이 명시되어 있지 아니한 경우 등기신청서에는 등기원인은 “확정판결”로, 그 연월일은 “판결 선고일”을 기재한다.

(다) 권리변경의 원인이 판결 자체, 즉 형성판결인 경우 등기신청서에는 등기원인은 “판결에서 행한 형성처분”을 기재하고, 그 연월일은 “판결확정일”을 기재한다(등기예규 제1607호).

[예시]

(1) 공유물분할판결의 경우 등기원인은 “공유물분할”로, 그 연월일은 “판

결확정일”을 기재한다.

(2) 사해행위취소판결의 경우 등기원인은 “사해행위취소”로, 그 연월일은 “판결확정일”을 기재한다.

(3) 재산분할심판의 경우 등기원인은 “재산분할”로, 그 연월일은 “심판확정일”을 기재한다.

(라) 화해조서·인낙조서, 화해권고결정, 민사조정조서·조정에 갈음하는 결정, 가사조정조서·조정에 갈음하는 결정 등(이하 “화해조서 등”이라 한다)에 등기신청에 관한 의사표시의 기재가 있고 그 내용에 등기원인과 그 연월일의 기재가 있는 경우 등기신청서에는 그 등기원인과 그 연월일을 기재한다.

(마) 화해조서 등에 등기신청에 관한 의사표시의 기재가 있으나 그 내용에 등기원인과 그 연월일의 기재가 없는 경우 등기신청서에는 등기원인은 “화해”, “인낙”, “화해권고결정”, “조정” 또는 “조정에 갈음하는 결정” 등으로, 그 연월일은 “조서기재일” 또는 “결정확정일”을 기재한다(등기예규 제1607호).

(3) 첨부서류

(가) 판결정본 등(등기예규 제1607호)

1) 판결에 의한 등기를 신청함에 있어 등기원인증서로써 판결정본과 그 판결이 확정되었음을 증명하는 확정증명서를 첨부하여야 한다. 송달증명서의 첨부은 요하지 않는다.

2) 조정조서, 화해조서 또는 인낙조서를 등기원인증서로써 첨부하는 경우에는 확정증명서를 첨부할 필요가 없다. 이 경우에도 송달증명서의 첨부은 요하지 않는다.

3) 판결에 의한 등기를 신청하는 경우 원칙적으로 집행문의 첨부을 요하지 않는다. 그러나 등기절차의 이행을 명하는 판결이 선이행판결, 상환이행판결, 조건부이행판결인 경우에는 집행문을 첨부하여야 한다. 다만 등기절차의 이행과 반대급부의 이행이 각각 독립적으로 등기부에 기재되어 있다면 그러하지 아니하다.

4) 소유권이전 및 신탁말소등기 신청 시 말소의 대상이 되는 신탁등기 신청정보 : 신탁부동산에 대하여 매매 또는 신탁재산 귀속을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기의 말소등기를 신청할 때에는 말소할 사항으로서 말소의 대상인 신탁등기를 특정하여 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 하는바, 다만 이 전등기의 대상인 소유권등기와 말소등기의 대상인 신탁등기가 같은 순위번호를 사용하고 있는 경우에는 신청정보의 내용 중 “말소할 사항”에 관하여는 그 제공을 생략할 수 있다(부동산등기선례 제201906-1호, 2019. 6. 3. 부동산등기과-1331 질의회답).

5) 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원(집행권원)을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호제1조다목(8)).

(나) 주소를 증명하는 서면(등기예규 제1607호)

1) 판결에 의하여 소유권이전등기신청을 하는 경우

판결에 의하여 등기권리자가 단독으로 소유권이전등기를 신청할 때는 등기권리자의 주소를 증명하는 서면만을 제출하면 된다.

판결문상의 피고의 주소가 등기부상의 등기의무자의 주소와 다른 경우(등기부상 주소가 판결에 병기된 경우 포함)에는 동일인임을 증명할 수 있는 자료로서 주소에 관한 서면을 제출하여야 한다. 다만 판결문상에 기재된 피고의 주민등록번호와 등기부상에 기재된 등기의무자의 주민등록번호가 동일하여 동일인임을 인정할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 판결에 의한 대위보존등기를 신청하는 경우

원고가 미등기 부동산에 관하여 그 소유자를 피고로 하여 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 판결을 받은 후 피고를 대위하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 그 보존등기명의인인 피고의 주소를 증명하는 서면을 제출하여야 한다. 피고에 대한 소송서류의 송달이 공시송달에 의하여 이루어진 경우에도 같다. 이 경우 피고의 주민등록이 주민등록법 제20조제5항에 의하여 말소된 때에

는 말소된 주민등록표등본을 첨부하고 그 최후 주소를 주소지로 하여 피고명의의 소유권보존등기를 신청할 수 있다.

3) 판결에 의하여 소유권이전등기를 순차로 대위신청하는 경우

갑은 을에게, 을은 병에게 각 소유권이전등기절차를 순차로 이행하라는 판결에 의하여 병이 을을 대위하여 갑으로부터 을로의 소유권이전등기를 신청할 때에는 을의 주소를 증명하는 서면을 첨부하여야 하고, 이 경우 을에 대한 소송서류의 송달이 공시송달에 의하여 이루어진 때에는 그 판결에 기재된 을의 최후 주소를 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

(4) 취득세, 등록세, 수수료 등

(가) 취득세

신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다(지방세법 제9조제3항). 그러나 신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 수익자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 매입으로 인한 소유권취득의 경우와 같다고 보아 취득세를 납부한다.

(나) 등록면허세

(1) 소유권이전의 등록면허세 : 신탁종료로 인한 권리귀속을 원인으로 위탁자에게 소유권을 이전하는 경우에는 등록면허세는 면제된다(등기선례 200410 - 1, 2004. 10. 4. 부등 3402-496 질의회답). 그러나 위탁자가 아닌 수익자에게 이전하는 경우에는 부동산가액의 1천분의 20에 해당하는 등록면허세를 납부하여야 한다.

(2) 신탁말소등기의 등록면허세 : 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁말소의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁

탁말소등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의 20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다.

(라) 국민주택채권

신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니하나(주택도시금융법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호. 등기선례5-895), 수익자 및 제3자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하여야 한다.

(마) 인지세

신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 귀속권리자와 상관없이 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(바) 등기신청 수수료

1) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청 수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

2) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민

법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

3) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

4) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

5) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

[서식] 소유권이전 및 신탁등기말소신청(신탁해지 확정판결에 의한)

소유권이전 및 신탁등기말소신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,400㎡ 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁해지의 확정판결		
등 기 의 목 적		신탁종료로 소유권이전등기 및 신탁등기말소		
말 소 의 원 인		신탁재산 전부귀속* 또는 “신탁재산 일부귀속 ⁸⁵⁾		
말 소 할 사 항		20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 (신탁원부 제 9876호)		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
수탁자 겸 등기의무자	한국〇〇신탁 주식회사 대표이사김갑수	000000 -000000	서울시 서초구 서초로 111-22	
위탁자 겸 등기권리자	김 위 탁	000000 -000000	서울시 서초구 방배로 211-322	

85) 신탁재산 일부만을 이전하는 경우에는 신탁재산이 아직 남아있으므로 변경등기도 함께 신청하여야 한다.

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시금융법 시행령 별 표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 7,200원
등 기 신 청 수 수 료		금4,000원(이품의 경우)
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁원부	1통	1. 인감증명서(전자본인서명등) 1통
1. 토지대장	1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서1통
1. 판결정본	1통	1. 위 임 장 1통
1. 판결확정증명	1통	
1. 법인등기부등본	1통	
1. 주민등록등본	1통	
20○○년 ○월 ○일		
위 신청인		① (전 화:)
(또는) 위 대리인 법무사 김 법 무		② (전 화:)
		서울 서초구 서초로 223-66
서울중앙 지방법원		서초 등기소 귀 중
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 신탁행위 당시에 예측하지 못한 특별한 사정으로 신탁을 종료하는 경우이다. 수익자의 이익에 적합함이 명백한 경우, 위탁자, 수탁자 또는 수익자가 법원에 신탁의 종료를 청구하여 그 판결을 받아 소유권이전 및 신탁 등기를 말소하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : “신탁해지의 확정판결”로, 연월일은 판결확정일을 기재한다(등기예규 제1607호).
- 등기의 목적란 : 신탁종료(해지)로 인한 소유권이전등기와 신탁등기말소를 동일신청서로 신청하므로 “신탁종료로 소유권이전등기 및 신탁등기말소”로 기재한다. 신탁등기말소의 원인은 “신탁재산 전부귀속” 또는 “신탁재산 일부귀속”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 수탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 수탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기관리자란 : 귀속권리자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예

외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 검인 : 위 판결정본에 부동산 소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.
- 판결정본 및 확정증명 : 법원으로부터 등기권리자(또는 등기의무자)에게 송달된 판결정본 등과 법원에서 발급받은 확정증명을 첨부한다. 이를 PDF 파일로 변환하여 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가 가능하다.
 - 조정조서, 화해조서 또는 인낙조서를 등기원인증서로써 첨부하는 경우에는 확정증명서를 첨부할 필요가 없다.
 - 조정에 갈음하는 결정정본 또는 화해권고결정정본을 등기원인증서로써 첨부하는 경우에는 확정증명서를 첨부하여야 한다.
 - 위 어느 경우에도 송달증명서의 첨부는 요하지 않는다(등기예규 제1607호).
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유

센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

※ 취득세·등록면허세·등기신청 수수료 등

- 511면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 위임장

위 임 장		
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100 대 1,400㎡ 이 상	
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁해지의 확정판결	
등 기 의 목 적	소유권이전 및 신탁등기말소	
말 소 의 원 인	신탁재산 전부귀속 또는 신탁재산 일부귀속	
말 소 할 사 항	20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1234호 신탁원부 제 9876호	
수탁자 겸 등기의무자 한국〇〇신탁 주식회사 ① 서울 서초구 서초로 111-22 대표이사 김갑수 위탁자 겸 등기권리자 김 위 탁 ① 서울시 서초구 방배로 211-322	법무사 김 법 무 서울 서초구 서초로 223-66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부 동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일	

주)법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인
 감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제6절 위탁자의 지위이전

1. 서 설

가. 개 설

신탁법 제10조는 “①위탁자의 지위는 신탁행위로 정한 방법에 따라 제3자에게 이전할 수 있다. ②제1항에 따른 이전 방법이 정하여지지 아니한 경우 위탁자의 지위는 수탁자와 수익자의 동의를 받아 제3자에게 이전할 수 있다. 이 경우 위탁자가 여럿일 때에는 다른 위탁자의 동의도 받아야 한다. ③제3조제1항제2호에 따라 신탁이 설정된 경우 위탁자의 상속인은 위탁자의 지위를 승계하지 아니한다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다.”고 하여 위탁자의 지위를 이전할 수 있도록 하였다.

실무상 위탁자 지위의 양도가 허용되면, 담보신탁에서 위탁자가 변제자력 부족으로 지급불능 상태인 경우 새로운 위탁자로부터 채권만족을 얻을 수 있어서 채권자 보호가 용이하고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 부동산펀드 등 투자신탁에서 위탁자인 회사를 변경할 실무상 필요가 있으며, 자산유동화 목적으로 설정된 자익신탁 형태의 투자신탁에서 수익증권을 유통할 때 위탁자 겸 수익자의 지위를 동시에 이전하지 못하여 위탁자와 수익자가 분리되는 문제점을 해결할 수 있는 등 부동산신탁 및 금융신탁에서 활용될 가능성이 높으므로 신탁법에서 이를 허용한 것이다.⁸⁶⁾

위탁자 지위의 이전이 허용되는 이상 위탁자가 신탁행위로 자신의 지위를 이전하는 것은 당연히 허용된다.

나. 수탁자 및 수익자의 동의

신탁행위에 위탁자 지위 이전에 대하여 정하지 않은 경우에는 신탁의 내부인인 수탁자와 수익자의 동의가 있는 때에 한하여 위탁자 지위의 이전을 인정하였다(신탁법 제10조제2항 전단).

86) 법무부 발행 신탁법 해설 98쪽

다. 복수의 위탁자에 의한 신탁의 경우

위탁자가 2인 이상인 경우 다른 위탁자가 예견할 수 없었던 손해를 입는 것을 방지하고 신탁에 의한 법률관계에 확실적 처리를 도모하기 위하여 다른 위탁자의 동의도 위탁자 지위 이전의 요건으로 한다(신탁법 제10조 제2항 후단). 예를 들어, 개발예정토지의 지분을 공유하고 있는 수인이 함께 토지 전체를 신탁하고 스스로 사업시행자가 되어 개발사업을 시행하는 경우, 위탁자 중 1인의 지위 이전은 다른 위탁자의 이해관계에 직접적인 영향을 미치게 되므로 다른 위탁자의 이익을 보호하기 위해 위탁자 지위이전에 대한 동의권을 유보할 필요가 있다.⁸⁷⁾

라. 위탁자 지위의 상속

위탁자의 권리는 귀속상의 일신전속적 권리에 해당하고, 위탁자의 상속인은 신탁재산의 실질적 소유자인 수익자와 이해관계가 상반되는 자이므로, 유언신탁의 경우 위탁자의 상속인은 원칙적으로 위탁자의 권리를 승계받을 수 없다. 다만, 이 규정은 임의규정이므로 위탁자가 신탁행위로 위탁자 권리의 상속에 대하여 특별한 정함이 있는 경우에는 그 상속인에게 상속된다(신탁법 제10조제3항).

2. 등기절차

가. 신청절차

(1) 개 설

가) 위탁자의 지위는 신탁행위로 정한 방법에 따라 제3자에게 이전할 수 있다(신탁법 제10조제1항). 위탁자의 지위에 관한 이전 방법이 정해지지 않은 경우 위탁자의 지위는 수탁자와 수익자의 동의를 받아 제3자에게 이전할 수 있다. 이 경우 위탁자가 여럿일 때에는 다른 위탁자의 동의도 받아야 한다(신탁법 제10조제2항).

나) 위탁자의 유언에 따라 신탁이 설정된 경우 위탁자의 상속인은 위탁자의

87) 법무부 발행 신탁법 해설 99쪽

지위를 승계하지 아니한다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제10조제3항).

다) 동일한 등기소의 관할 내에 있는 수개의 부동산에 관한 등기를 신청하는 경우에는 등기원인과 그 등기의 목적이 동일한 때에 한하여 동일한 신청서로써 등기를 신청할 수 있는바, 수개의 부동산에 관하여 신탁등기를 마친 후 동일한 신탁계약의 변경계약에 따라 신탁원부의 기재사항을 변경하는 경우 그 내용이 동일한 때에는 하나의 신청서에 일괄하여 신청할 수 있다(등기선례 201004-1, 2010. 4. 13. 부동산등기과-762 질의회답).

(2) 등기원인

위탁자 지위의 이전이 있는 경우에는 수탁자는 신탁원부 기록의 변경등기를 신청하여야 한다(등기예규 제1799호4.가.(3)(가)). 이 경우 등기원인은 "위탁자 지위의 이전"으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호4.가.(3)(가)).

(3) 첨부정보

가) 위탁자 지위의 이전이 신탁행위로 정한 방법에 의한 경우에는 이를 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 하고, 신탁행위로 그 방법이 정하여지지 아니한 경우에는 수탁자와 수익자의 동의가 있음을 증명하는 정보(인감증명 포함)를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 이 경우 위탁자가 여러 명일 때에는 다른 위탁자의 동의를 증명하는 정보(인감증명 포함)도 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1799호4.가.(3)(가)).

나) 신탁변경등기를 신청할 때에는 신탁원부 작성을 위한 정보(부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항)를 첨부정보로서 제공하여야 하며(부동산등기규칙 제139조제3항), 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 하며, 부동산의 표시에 관한 사항은 신탁원부 작성을 위한 정보의 내용으로 제공할 사항이 아니다(부동산등기선례 제201912-4호, 2019. 12. 11. 부동산등

기과-3036 질의회답).

(4) 취득세 또는 등록면허세

가) 신탁재산의 위탁자 지위의 이전을 등기원인으로 하는 신탁원부 기록의 변경등기에 대하여는 지방세법 제7조제15항 본문에 따라 취득세를 납부하여야 한다. 다만, 위탁자 지위의 이전으로 신탁재산에 대한 실질적인 소유권 변동이 있더라도 관련 법령이 정하는 바에 따라 취득세 비과세·면제 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1744호5의2.가.).

나) 해당 등기신청의 등기원인인 위탁자 지위의 이전이 신탁재산에 대한 실질적인 소유권 변동이 있다고 보기 어려운 경우로서 지방세법 제7조제15항 단서 및 지방세법 시행령 제11조의3(대통령령 제32293호로 개정되기 전의 지방세법 시행령 제11조의2 를 포함한다. 이하 같다)으로 정하는 경우에 해당됨을 소명하는 첨부정보(예: 과세권자인 지방자치단체의 장이 등기원인인 위탁자 지위의 이전이 지방세법 제7조제15항 단서 및 지방세법 시행령 제11조의3 으로 정하는 경우에 해당되는지에 대한 질의민원을 심사하여 그에 해당된다는 내용의 처리 결과를 통지한 문서 등)가 제공되는 신탁원부 기록의 변경등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호 마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호5의2.나.), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 하나의 신청서로 수개의 신탁원부를 변경하는 경우에는 매 신탁원부마다 등록면허세를 납부하여야 한다.

(5) 신청수수료

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

[서식] 신탁원부 변경등기신청(위탁자 지위이전)

위탁자 지위이전으로 인한 신탁원부변경등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100-5 대 2400.2㎡ 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 위탁자 지위이전		
등기의 목적		위탁자 지위이전으로 인한 변경		
변경 할 사항		20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1112호 신탁원부의 위탁자 “서울시 서초구 서초로00길 122-3 김철수”를, “서울시 서초구 방배로00길 552-3 이창동”으로 변경		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
수탁자 겸 등기신청인	서울부동산신탁 주식회사 대표이사 김갑수	000000 -000000	서울 서초구 서초로223길 66	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시시기금법 시행령 별 표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원 농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 7,200원
등 기 신 청 수 수 료		금15,000원(이품의 경우)
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁원부	1통	1. 동의서 1통
1. 변경계약서	1통	1. 인감증명서 1통
1. 토지대장 및 건축물대장	1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통
1. 법인등기부등본	1통	1. 위 임 장 1통
1. 주민등록등본	1통	
20〇〇년 〇월 〇일		
위 신청인 ㉠ (전 화:)		
(또는) 위 대리인 법무사 정인구 ㉠ (전 화:)		
서울 서초구 서초로223길 66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인관등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 위탁자의 지위이전에 따른 변경으로 수탁자가 신청하는 사례이다.
- 일괄신청 : 동일한 등기소의 관할 내에 있는 수개의 부동산에 관한 등기를 신청하는 경우에는 등기원인과 그 등기의 목적이 동일한 때에 한하여 동일한 신청서로써 등기를 신청할 수 있는바, 수개의 부동산에 관하여 신탁등기를 마친 후 동일한 신탁계약의 변경계약에 따라 신탁원부의 기재사항을 변경하는 경우 그 내용이 동일한 때에는 하나의 신청서에 일괄하여 신청할 수 있다 (등기선례 201004-1, 2010. 4. 13. 부동산등기과-762 질의회답).

※ 신청정보의 제공

- 신청정보의 입력 : 신청정보는 "인터넷등기전자신청" 시스템이 안내하는 순서에 따라 입력하여야 한다. 신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : “위탁자 지위이전”으로, 연월일은 변경일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : “위탁자 지위이전으로 인한 변경”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 수탁자단독으로 신청하므로 등기의무자는 생략한다.
- 구분란 : 수탁자단독으로 신청하므로 수탁자 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.

※ 첨부정보의 제공

- "인터넷등기전자신청"시 신청정보와 첨부정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위

하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 신청서에는 위탁자의 지위이전이 신탁행위로 정한 방법에 의한 것인 때에는 이를 증명하는 서면을 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다. 위탁자의 지위이전이 신탁행위로 그 방법이 정하여지지 아니한 경우에는 수탁자와 수익자의 동의가 있음을 증명하는 서면을 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다. 이 경우 위탁자가 여럿일 때에는 다른 위탁자의 동의를 증명하는 서면도 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1726호).
- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가 가능하다.
- 등기필정보입력 또는 전자확인서면작성 : 등기필정보상의 일련번호와 순번을 포함한 50개의 비밀번호 중 1개를 임의적으로 선택하여 입력한다. 다만 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의

전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.

- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한 정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

※ 등록면허세 등

- 신탁원부의 변경등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1678호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다. 하나의 신청서로 수개의 신탁원부를 변경하는 경우에는 매 신탁원부마다 등록면허세를 납부하여야 한다.
- 신탁원부의 변경등기의 신청수수료 524면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별지 제2호 양식] 신탁원부 제○○호의 변경목록

신탁원부 제○○호의 변경목록			
변경목적	변경원인	변 경 사 항	
		변 경 전	변 경 후
신탁종료 사유 변경	○○년○월○일 변경계약	신탁원부에 기재된 “신탁종 료 사유”를 기재한다.	신탁종료사유 위탁자 사망
위탁자 주소 변경	○○년○월○일 전거	위탁자 김을동 서울 중구 무교동 6	위탁자 김을동 서울 마포구 동교동 10

※ 신탁원부의 기록사항의 변경등기를 신청하는 경우 위 양식에 따라 작성한 변경목록을 제출하여야 한다(전산정보처리조직에 의하여 영구보존문서에 관한 등기사무를 처리하는 경우의 업무처리지침, 등기예규 제1467호).

[서식] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100-5 대 2400.2㎡ 이 상
등기원인과 그 연 월 일	20〇〇년 〇월 〇일 위탁자 지위이전
등기의 목적	위탁자 지위이전으로 인한 변경
변경 할 사항	20〇〇년 〇월 〇일 접수 제1112호 신탁원부의 위탁자 “서울시 서초구 서초로00길 122-3 김철수”를, “서울시 서초구 방배로00길 552-3 이창동”으로 변경
수탁자 겸 등기신청인 서울부동산신탁 주식회사 서울 서초구 서초로223길 66 대표이사 김갑수	법무사 정 인 구 서울 서초구 서초로223길 66 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산에 대한 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 〇월 〇일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인
감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제4장 신탁재산에 대한 집행과 등기

제1절 총 설

1. 서 설

가. 개 설

신탁법 제22조는 “① 신탁재산에 대하여는 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매, 보전처분(이하 “강제집행등”이라 한다) 또는 국세 등 채납처분을 할 수 없다. 다만, 신탁 전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우에는 그러하지 아니하다. ②위탁자, 수익자나 수탁자는 제1항을 위반한 강제집행 등에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 민사집행법 제48조를 준용한다. ③위탁자, 수익자나 수탁자는 제1항을 위반한 국세 등 채납처분에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 국세 등 채납처분에 대한 불복절차를 준용한다.”고 규정하고 있다.

구 신탁법은 “강제집행 또는 경매”라고 규정하고 있어서 신탁재산에 대하여 가압류·가처분 등의 보전처분이 금지되는지는 해석상으로 인정되었으나 개정 신탁법에서는 보전처분이 포함됨을 명시하였고, 구 법에서는 위탁자의 상속인도 위법한 강제집행 등에 대한 이의신청권자로 규정되어 있었으나 개정 신탁법에서는 위탁자의 상속인을 삭제하였다.

신탁재산은 수탁자의 파산재단, 회생절차의 관리인이 관리 및 처분 권한을 갖고 있는 채무자의 재산이나 개인회생재단을 구성하지 아니한다(신탁법 제24조). 신탁재산에 속하는 채권과 신탁재산에 속하지 않는 채무는 상계(相計)하지 못한다. 다만, 양 채권·채무가 동일한 재산에 속하지 않음에 대하여 제3자선의이며 과실이 없을 때에는 그렇지 아니한다(신탁법 제25조제1항).

신탁재산에 속하는 채무에 대한 책임이 신탁재산만으로 한정되는 경우에는